

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

GLADYS SÁNCHEZ SANTIAGO, ET. ALS. DEMANDANTES V. EXEL LUIS SÁNCHEZ DEMANDADO	CIVIL NÚM.: SJ2025CV01988 SALA: 908 SOBRE: PARTICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE HERENCIA
---	---

SENTENCIA

El pasado 12 de marzo de 2025 los demandantes, GLADYS SÁNCHEZ SANTIAGO, ILEANA SÁNCHEZ SANTIAGO, BRUNILDA SÁNCHEZ SANTIAGO T/C/C BRUNILDA SUÁREZ, CLARIBELL SÁNCHEZ MEDINA, ILEANA VIRGINIA MUHLACH SÁNCHEZ T/C/C GIGI MUHLACH, KATHERYN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, IVETTE SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, KATHLEEN MARÍA SÁNCHEZ T/C/C KATHLEEN SÁNCHEZ, DESTINY MARIE SÁNCHEZ T/C/C DESTINY SÁNCHEZ, HÉCTOR JAVIER SÁNCHEZ DEL VALLE T/C/C HÉCTOR JAVIER SÁNCHEZ, ANNETTE SÁNCHEZ DEL VALLE T/C/C ANNETTE THOMAS, KATHRYN SÁNCHEZ REYES Y MOISÉS SÁNCHEZ SANTIAGO, presentaron una demanda civil sobre partición y liquidación de herencia contra el demandado EXEL LUIS SÁNCHEZ.

En cumplimiento con la Regla 4.1 de Procedimiento Civil y a tono con la solicitud de los demandantes, expedieron emplazamientos dirigido al demandado el día 13 de marzo de 2025. No obstante, tras infructuosos intentos para emplazar al demandado mediante entrega personal del emplazamiento y demanda en el estado de Florida, lugar de residencia de éste, el 12 de marzo de 2025 los demandantes solicitaron orden para emplazamiento por edicto a tono con la Regla 4.6(a) de las de Procedimiento Civil. Así las cosas, dictamos orden declarando con lugar la solicitud de emplazamiento por edicto el 19 de mayo de 2025, fecha en que también Secretaría expidió el emplazamiento. Los demandantes, en cumplimiento con las Reglas de Procedimiento Civil, procuraron la publicación del edicto en el periódico El Nuevo Día el día 21 de mayo de 2025, habiendo presentado evidencia documental de tal hecho mediante Moción sometida el día 28 de mayo de 2025. Los demandantes, además, remitieron copia del edicto y la demanda a las tres direcciones que tenían para el demandado en el estado de Florida mediante correo certificado con acuse de recibo. Según consignó y evidenció la parte demandante mediante Moción Informando Devolución de Notificaciones y Solicitado se Dispense a los Demandantes de Notificaciones Posteriores presentada el 13 de junio de 2025, el correo de los Estados Unidos de América devolvió la correspondencia que los demandantes remitieron a las direcciones del demandado. Este Tribunal declaró con lugar la aludida Moción el mismo 13 de junio de 2025. Posteriormente, el 23 de junio de 2025, más de treinta días luego de la publicación del edicto, los demandantes solicitaron que encontrara al demandado en Rebeldía. En su consecuencia, se dictó orden el 21 de julio de 2025, anotándole la rebeldía al demandado y se señaló vista en rebeldía para el 29 de septiembre de 2025.

Sánchez v. Sánchez, SJ2025CV01988
Sentencia
Página 2

Celebrada la vista en rebeldía de 29 de septiembre de 2025, este Tribunal dispone lo siguiente:

HECHOS

1. El señor Américo Sánchez Camacho t/c/c Emérito Sánchez Vélez y Emérito Vélez, en lo adelante denominado como “El Causante”, falleció soltero el 8 de abril de 2022, según consta en Resolución sobre Declaratoria de Herederos de 23 de enero de 2025, caso número SJ2024CV11207.
2. El Causante dejó testamento abierto con fecha de 30 de mayo de 2015 suscrito por él ante la Notario Lcda. Marta Irene Feliciano Montilla, escritura número uno (1).
3. Mediante dicho testamento, ejecutado a tono con las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico vigente en ese momento, el Causante nombró al co-demandante Moisés Sánchez Santiago como Albacea y dispuso que:
 - a. El tercio de legítima estricta se distribuiría entre sus siete hijos (y a los descendientes de ellos en caso de que los hijos hayan premuerto a El Causante); a saber, Américo Sánchez Galarza (Q.E.P.D.), Exel Sánchez Galarza (Q.E.P.D.), Claribell Sánchez Medina t/c/c Claribell Sánchez, Moisés Sánchez Santiago, Ileana Sánchez Santiago, Brunilda Sánchez Santiago t/c/c Brunilda Suárez, y Gladys Sánchez Santiago.
 - b. El tercio de mejora se distribuiría entre sus siguientes cinco hijos, a saber, Claribell Sánchez Medina t/c/c Claribell Sánchez Medina, Moisés Sánchez Santiago, Ileana Sánchez Santiago, Brunilda Sánchez Santiago t/c/c Brunilda Suárez, y Gladys Sánchez Santiago.
 - c. El tercio de libre disposición se distribuiría en partes iguales entre los cinco hijos identificados en el tercio de mejora más su nieta Ileana Virginia Muhlach Sánchez, también conocida como Gigi Muhlach.
4. Américo Sánchez Galarza premurió al Causante habiendo fallecido intestado el 16 de abril de 2004.
5. El señor Sánchez Galarza dejó a Héctor Javier Sánchez Del Valle t/c/c Héctor Javier Sánchez, Annette Sánchez del Valle t/c/c Annette Thomas y Kathryn Sánchez Reyes como únicos descendientes.
6. Exel Sánchez Galarza t/c/c Exel Sánchez premurió al Causante habiendo fallecido intestado el 17 de febrero de 2004 en Salem, Condado de Essex en el estado de Massachusetts.
7. El señor Exel Sánchez Galarza dejó como únicos descendientes a las co-demandantes Kathryn Sánchez Rodríguez e Ivette Sánchez Rodríguez, así como a Exel Sánchez Rodríguez t/c/c Exel Sánchez.
8. El señor Exel Sánchez Rodríguez t/c/c Exel Sánchez, quien también premurió al Causante, falleció intestado el 24 de septiembre de 2017 en Lawrence, Massachusetts.
9. El señor Exel Sánchez Rodríguez dejó a su vez a tres descendientes directos; a saber, las co-demandantes Kathleen María Sánchez t/c/c Kathleen Sánchez y Destiny Marie Sánchez t/c/c Destiny Sánchez, así como al demandado Exel Luis Sánchez.

Sánchez v. Sánchez, SJ2025CV01988
Sentencia
Página 3

10. El único bien dejado por el Causante y al presente sujeto a partición es su interés patrimonial correspondiente al cincuenta-porciento de la propiedad localizada en la Urbanización San Ramón, 1972 Calle Sándalo en Guaynabo, Puerto Rico cuya descripción registral es como se consigna a continuación:

“---URBANA: Solar marcado con el número cuarenta y siete (47) en el plano de la Urbanización San Ramón del término municipal de Río Piedras, San Juan, Puerto Rico, con área de seiscientos cinco metros ochenta y cuatro centímetros cuadrados (605.84mc). En colindancia por el **NOROESTE**, en quince metros ochenta centímetros (15.80m), con solares treinta y seis (36) y treinta y siete (37); por el **SURESTE**, en quince metros setenta y dos centímetros (15.72m), con la calle “E”; por el **NORESTE**, en treinta y nueve metros treinta y cuatro centímetros (39.34m), con el solar cuarenta y ocho (48); y por el **SUROESTE**, en treinta y siete metros sesenta y nueve centímetros (37.69m), con el solar cuarenta y seis (46).

-----Enclava una casa de concreto de hormigón y bloques.

-----Consta inscrita en su primera (1ª) inscripción al folio número ciento veinte (120) del tomo número quinientos noventa y siete (597) de Monacillos, finca número veinte mil cuatrocientos cincuenta y cinco (20,455), en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico, Sección Tercera de San Juan.”

---Número de catastro 114-006-50518-001

11. La aludida propiedad consta inscrita a favor del Causante, quien adquirió con su fallecida esposa Carmen Gladys Santiago Mendoza t/c/c Carmen G. Santiago, por Compraventa, por precio de \$27,374.67; en virtud de la escritura número 5 otorgada en San Juan el 14 de febrero de 1966 ante el notario Angel Luis Mayol Arizmendi, según inscripción 2da. **Es decir, al momento de su fallecimiento el causante era comunero dueño de un 50% de la aludida propiedad. El restante 50% pertenece en común a los herederos de la fallecida esposa de el Causante;** a saber, Brunilda Sánchez Santiago t/c/c Brunilda Suárez, casada; Gladys Sánchez Santiago, soltera; Moisés Sánchez Santiago, casado e Ileana Sánchez Santiago t/c/c Ileana Sánchez, casada, quienes adquirieron en virtud de la Resolución sobre Declaratoria de Herederos de la causante Carmen Gladys Santiago Mendoza t/c/c Carmen G. Santiago, dictada en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, en el Caso Civil número DJV2014-1509, el 25 de septiembre de 2014, valorada la participación del causante en la suma de \$130,000.00, según inscripción 8va.

12. El co-demandante Moisés Sánchez Santiago ocupa la propiedad antes descrita desde la fecha del fallecimiento del Causante y los co-demandantes acordaron entre ellos que éste continuará ocupando la propiedad, libre de renta, hasta que la misma sea vendida haciéndose cargo de las reparaciones y mantenimiento sin recibir crédito alguno.

13. El Causante no dejó deudas conocidas.

14. El Secretario de Hacienda expidió Certificación de Cancelación de Gravamen Contributivo en cuanto al caudal de el Causante el pasado 5 de julio de 2022.

Sánchez v. Sánchez, SJ2025CV01988
Sentencia
Página 4

15. El valor de mercado de la propiedad sujeta a partición en este caso totaliza \$344,000. De ese valor, un 50% pertenece a la sucesión del causante; a saber, \$172,000.
16. La propiedad no está sujeta a gravámenes o deudas hipotecarias; es decir, se encuentra salda. No obstante, según certificación del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales, se han acumulado \$5,101.28 desde el fallecimiento del causante hasta el 1 de enero de 2026 por contribuciones sobre la propiedad inmueble tras la pérdida de la exoneración contributiva a raíz del fallecimiento del causante el 8 de abril de 2022. De esta cantidad, un 50% o \$2,550.64 corresponden al caudal del causante.
17. Todos los co-demandantes acordaron que se respetará el régimen sucesoral establecido mediante el Código Civil de 2020 y que se computará el complemento de legítima aplicable teniéndose por modificado el Testamento que el Causante otorgó.
18. No existen liberalidades computables ni cargas no testamentarias conocidas relativas al caudal de este caso.
19. Los honorarios y costas por la tramitación del presente caso suman \$8,102.66. Estos son imputables al demandado en proporción a su participación.

DERECHO APLICABLE

20. El Artículo 1816 del Código Civil de Puerto Rico establece que "... [l]a herencia de los fallecidos después [de la aprobación del Código], sea o no con testamento, se adjudica y reparte con arreglo a este Código; pero cumpliendo, en cuanto este lo permita, las disposiciones testamentarias. Se respetarán, por lo tanto, las legítimas, las mejoras y los legados; pero reduciendo su cuantía, si de otro modo no se puede dar a cada partícipe en la herencia lo que le corresponde según el Código."
21. A tono con el Código Civil, se configura una sucesión mixta cuando la sucesión resulta en parte por la voluntad declarada en un testamento y en parte por disposición de Ley.
22. El Código Civil de Puerto Rico dispone que los legitimarios (descendientes) de un Testador tienen derecho a recibir una legítima de la mitad de la herencia. (Artículos 1621, et. seq. del Nuevo Código Civil). Aquel legitimario cuya porción recibida por Testamento es menor tiene derecho a un complemento de legítima para que reciba el mínimo requerido por Ley. (Artículo 1630 del Código Civil de 2020).
23. El Artículo 1622 establece que "[s]on legitimarios, en el orden y en la medida que establece este Código: (a) los descendientes; (b) el cónyuge supérstite; y (c) a falta de estos, los ascendientes."
24. En cuanto a los hijos de legitimarios que han premuerto a un Causante, el Código Civil establece que opera la representación. Véase Artículo 1612 del Código Civil. Incluso, el Artículo 1721 del Código Civil especifica que "[l]os nietos y demás descendientes del causante le heredan por representación".
25. Bajo la figura de la representación sucesoria, "...los descendientes tienen derecho a heredar en el lugar y en el grado de su ascendiente y a recibir la herencia que le correspondería a él, tanto en la sucesión testada como en la intestada."

26. Por otro lado, el Artículo 1774 del mencionado cuerpo establece que “[l]a partición de la herencia comprende el inventario, el avalúo, el pago de las deudas, la división y la adjudicación de los bienes”, mientras que el Artículo 1776 dispone que “[l]a partición puede promoverse en cualquier momento por cualquier titular de la herencia o sus representantes.”
27. Como es conocido, “[a] falta de acuerdo unánime, cualquier titular de la herencia puede instar la partición judicial en la forma prevista en la ley sucesoral.”, Artículo 1780 del Código Civil.

APLICACIÓN

28. El testamento que otorgó el causante es válido, aunque su fecha de otorgamiento fue antes del año 2020, año en que entraron en vigor los cambios al Código Civil de Puerto Rico.
29. Ello así, y dado que el Artículo 1816 del Código Civil dispone que se respetará la voluntad del testador atemperando el testamento a las disposiciones del ordenamiento actual, el testamento mantiene su validez pero luego de atemperado a las disposiciones que entraron en vigor el 28 de noviembre de 2020.
30. Ahora bien, según el testamento de el Causante y al cual se alude en la Resolución sobre Declaratoria de Herederos, las siguientes personas son llamadas a heredar en las proporciones que se detallan a continuación.

	LEGÍTIMA ESTRICTA (1/3)	MEJORA (1/3)	LIBRE DISPOSICIÓN (1/3)	TOTAL
Américo Sánchez Galarza (QEPD)	4.76%	-	-	4.76%
Exel Sánchez Galarza (QEPD)	4.76%	-	-	4.76%
Claribel Sánchez Medina	4.76%	6.67%	5.56%	16.98%
Moisés Sánchez Santiago	4.76%	6.67%	5.56%	16.98%
Ileana Sánchez Santiago	4.76%	6.67%	5.56%	16.98%
Brunilda Sánchez Santiago	4.76%	6.67%	5.56%	16.98%
Gladys Sánchez Santiago	4.76%	6.67%	5.56%	16.98%
Ileana Muhlac Sánchez (Nieta)	-	-	5.56%	5.56%
Total	33.33%	33.33%	33.33%	100.00%

31. Dado que Américo Sánchez Galarza premurió al Causante, los siguientes descendientes le representan en la herencia, a tono con la Resolución sobre Declaratoria de Herederos:
- a. Héctor Javier Sánchez Del Valle t/c/c Héctor Javier Sánchez, mayor de edad, casado con Amabel Carolina Daniele, residente de Orlando, Florida y empleado.
 - b. Annette Sánchez t/c/c Annette Sánchez del Valle t/c/c Annette Thomas, mayor de edad, empleada, soltera y residente de Orlando, Florida.
 - c. Kathryn Sánchez Reyes t/c/c Kathryn Sánchez Del Valle, mayor de edad, casada con Saúl Reyes, residente de Guaynabo, Puerto Rico como únicos descendientes.
32. Cónsono con los Artículos 1611 al 1614 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, los antemencionados nietos de el Causante, hijos de Américo Sánchez Galarza, reciben, en total, un 4.76% del caudal de El Causante, sin perjuicio a derechos de terceros y de ellos

propiamente. Así, la porción de Américo Sánchez Galarza queda como se detalla a continuación:

Héctor Javier Sánchez Del Valle	1.59%
Annette Sánchez	1.59%
Kathryn Sánchez Reyes	1.59%
Total	4.76%

33. Por otro lado, dado que Exel Sánchez Galarza t/c/c Exel Sánchez también premurió a el Causante los siguientes descendientes le representan en la herencia, a tono con la aludida Resolución sobre Declaratoria de Herederos:

- a. Katheryn Sánchez Rodríguez t/c/c Katheryn Sánchez, mayor de edad, ama de casa, residente de Metheuen, estado de Massachusetts y casada con Mario Eleazar Peralta Jacinto.
- b. Ivette Sánchez Rodríguez, mayor de edad soltera, empleada y residente de Andover en el estado de Massachusetts.
- c. Exel Sánchez Rodríguez t/c/c Exel Sánchez, quien nació el 18 de enero de 1975 pero también premurió, siendo soltero, al Causante, habiendo fallecido en Lawrence, Massachusetts el 24 de septiembre de 2017.

34. Habida cuenta de que Exel Sánchez Rodríguez también premurió a el Causante, le representan en la herencia sus descendientes, quienes figuran en la aludida Resolución sobre Declaratoria de Herederos:

- a. Destiny Marie Sánchez t/c/c Destiny Sánchez, quien, por costumbre en su país no usa segundo apellido, mayor de edad, empleada, y residente de North Andover, en el estado de Massachusetts.
- b. Kathleen María Sánchez t/c/c Kathleen Sánchez, mayor de edad, soltera, residente de Lowell, en el estado de Massachusetts y empleada.
- c. El demandado, Exel Luis Sánchez Torres t/c/c Exel Sánchez, mayor de edad, soltero, residente de Pompano Beach, en el estado de Florida y empleado.

35. Ello así, y cónsono con los Artículos 1611 al 1614 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, los antemencionados nietos de El Causante, hijos de Exel Sánchez Galarza, reciben, en total, un 4.76% del caudal de El Causante, sin perjuicio a derechos de terceros y de ellos propiamente. Asimismo, y dado que uno de estos nietos de El Causante, a saber, Exel Sánchez Rodríguez, también le premurió, sus hijos, bisnietos de El Causante, le representan en el caudal de El Causante quedando la porción correspondiente a Exel Sánchez Galarza como se detalla a continuación:

Katheryn Sánchez Rodríguez	1.59%
Ivette Sánchez Rodríguez	1.59%
Destiny Marie Sánchez	0.53%
Kathleen María Sánchez	0.53%
Exel Luis Sánchez Torres	0.53%
Total	4.76%

36. Con excepción de Ileana Virginia Muhlach Sánchez, nieta del Causante y cuya madre, hija del Causante, se encuentra viva, todos los restantes llamados a a heredar son legitimarios a tono con el Artículo 1622 del Código Civil de Puerto Rico de 2020. Por ende, los legitimarios, en agregado, tienen derecho a recibir un cincuenta por ciento de la herencia. Véanse Artículos 1621, et. seq. del Código Civil.
37. En este caso, no obstante, dos de los hijos de El Causante, a saber, Américo Sánchez Galarza (Q.E.P.D.), Exel Sánchez Galarza (Q.E.P.D.) fueron llamados, a tono con el aludido Testamento, a participar en solo el tercio de legítima estricta. Estos dos hijos, que premurieron a el Causante, debieron ser llamados a recibir una séptima parte de la mitad del caudal para cada uno. Así, como mínimo debieron ser llamados a recibir 7.14% del caudal (1/7 X 50%). Por tanto, los que representan a los antemencionados hijos premuertos tienen derecho a recibir un complemento de legítima quedando la distribución del caudal como se detalla a continuación:

	POR TESTAMENTC	LEGÍTIMA (1/7 DE 1/2 POR ESTIRPE)	COMPLEMENTO DE LEGÍTIMA	FINAL
Héctor Javier Sánchez Del Valle	1.59%	2.38%	0.79%	2.38%
Annette Sánchez	1.59%	2.38%	0.79%	2.38%
Kathryn Sánchez Reyes	1.59%	2.38%	0.79%	2.38%
Katheryn Sánchez Rodríguez	1.59%	2.38%	0.79%	2.38%
Ivette Sánchez Rodríguez	1.59%	2.38%	0.79%	2.38%
Destiny Marie Sánchez	0.53%	0.79%	0.26%	0.79%
Kathleen María Sánchez	0.53%	0.79%	0.26%	0.79%
Exel Luis Sánchez Torres	0.53%	0.79%	0.26%	0.79%
Claribel Sánchez Medina	16.98%	7.14%	-0.95%	16.03%
Moisés Sánchez Santiago	16.98%	7.14%	-0.95%	16.03%
Ileana Sánchez Santiago	16.98%	7.14%	-0.95%	16.03%
Brunilda Sánchez Santiago	16.98%	7.14%	-0.95%	16.03%
Gladys Sánchez Santiago	16.98%	7.14%	-0.95%	16.03%
Ileana Muhlac Sánchez	5.56%	-	-	5.56%
	100.00%	50.00%	0.00%	100.00%

38. Es decir, según se desprende del análisis previo, el demandado Exel Luis Sánchez Torres mantiene una participación de 0.79% en el caudal sujeto a partición y liquidación en este caso, lo que a su vez representa un 0.395% del total de la propiedad.
39. En fin, antes de considerar otros asuntos la participación, en dólares, del demandado, totaliza \$1,338.65 como se resume a continuación:

Valor de la participación del causante en la propiedad	\$172,000.00
Menos: adeudo al CRIM	<u>2,550.64</u>
Caudal neto de adeudo al CRIM	\$ <u>169,449.63</u>
Participación del demandado en caudal	<u>0.79%</u>
Valor de participación del demandado	\$ <u>1,338.65</u>

40. El demandado, no obstante, adeuda a los demandantes un total de \$8,102.66 por costas y honorarios en la tramitación del presente caso. Ello así, aunque demandado

Sánchez v. Sánchez, SJ2025CV01988
Sentencia
Página 8

tiene un interés en el bien inmueble sujeto a partición en este caso, su interés queda en un balance negativo al considerarse el adeudo del demandado hacia los demandantes. Luego de recibir las argumentaciones de los abogados en la vista del 29 de septiembre de 2025, concluimos que este caso pudo resolverse por acuerdo extrajudicial si no fuese por la contumacia del demandado al no participar de las conversaciones entre las partes para llegar a acuerdos, lo que provocó que se presentara este caso. Aun así, luego de ser emplazado, el demandado optó por no comparecer lo que hizo mover la maquinaria judicial para atender un asunto que, con su comparecencia, hubiera resultado en una solución más ágil. En su consecuencia, procede que asuma los gastos y honorarios de este litigio. Ello tiene el consecuencia efecto de dejar su participación en negativo.

DISPOSICIÓN Y ORDEN

A tono con todo lo anterior, este Tribunal ordena y dispone lo siguiente:

- I. El Tribunal dispone que la participación de 50% del Causante en la propiedad que se describe al inciso 10 de esta Sentencia pertenece a las partes en las proporciones que se enumeran a continuación. Así, se ordena al Honorable Registrador de la Propiedad, previo los trámites de rigor, a inscribir el interés del causante en la propiedad descrita a favor de las partes cónsono con las participaciones que se detallan a continuación:
 - GLADYS SÁNCHEZ SANTIAGO, quien no posee segundo nombre, mayor de edad, soltera, empleada y residente de Guaynabo, Puerto Rico, un dieciséis punto cero tres por ciento (16.03%) de la participación del causante en la propiedad, equivalente a un ocho punto cero uno cinco por ciento (8.015%) del total de la propiedad;
 - ILEANA SÁNCHEZ SANTIAGO T/C/C ILEANA SÁNCHEZ, quien no posee segundo nombre, mayor de edad, casada con José Matos Estenguel, residente de Manassas, Virginia, un dieciséis punto cero tres por ciento (16.03%) de la participación del causante en la propiedad, equivalente a un ocho punto cero uno cinco por ciento (8.015%) del total de la propiedad;
 - BRUNILDA SÁNCHEZ SANTIAGO T/C/C BRUNILDA SUÁREZ, quien no posee segundo nombre, mayor de edad, empleada, residente de Brooklyn, New York y casada con William Miguel Suárez, un dieciséis punto cero tres por ciento (16.03%) de la participación del causante en la propiedad, equivalente a un ocho punto cero uno cinco por ciento (8.015%) del total de la propiedad;
 - CLARIBELL SÁNCHEZ MEDINA T/C/C CLARIBELL SÁNCHEZ, quien no posee segundo nombre, mayor de edad, empleada, residente de Southbridge, Massachusetts, y soltera, un dieciséis punto cero tres por ciento (16.03%) de la participación del causante

Sánchez v. Sánchez, SJ2025CV01988

Sentencia

Página 9

en la propiedad, equivalente a un ocho punto cero uno cinco por ciento (8.015%) del total de la propiedad;

- MOISÉS SÁNCHEZ SANTIAGO, quien no posee segundo nombre, mayor de edad, residente de San Juan, Puerto Rico, empleado retirado y soltero, un dieciséis punto cero tres por ciento (16.03%) de la participación del causante en la propiedad, equivalente a un ocho punto cero uno cinco por ciento (8.015%) del total de la propiedad;
- ILEANA VIRGINIA MUHLACH SÁNCHEZ T/C/C GIGI MUHLACH, mayor de edad, residente de Manassas, Virginia, empleada y soltera, un cinco punto cincuenta y seis por ciento (5.56%) de la participación del causante en la propiedad, equivalente a un dos punto setenta y ocho por ciento (2.78%) del total de la propiedad;
- HÉCTOR JAVIER SÁNCHEZ DEL VALLE T/C/C HÉCTOR JAVIER SÁNCHEZ, mayor de edad, casado con Amabel Carolina Daniele, residente de Orlando, Florida y empleado, un dos punto treinta y ocho por ciento (2.38%) de la participación del causante en la propiedad, equivalente a un uno punto diecinueve por ciento (1.19%) del total de la propiedad;
- ANNETTE SÁNCHEZ DEL VALLE T/C/C ANNETTE SÁNCHEZ T/C/C ANNETTE THOMAS, quien no posee segundo nombre, mayor de edad, empleada, soltera y residente de Orlando, Florida, un dos punto treinta y ocho por ciento (2.38%) de la participación del causante en la propiedad, equivalente a un uno punto diecinueve por ciento (1.19%) del total de la propiedad;
- KATHRYN SÁNCHEZ REYES T/C/C KATHRYN SÁNCHEZ DEL VALLE, quien no posee segundo nombre, mayor de edad, empleada, casada con Saúl Reyes, residente de Guaynabo, Puerto Rico, un dos punto treinta y ocho por ciento (2.38%) de la participación del causante en la propiedad, equivalente a un uno punto diecinueve por ciento (1.19%) del total de la propiedad;
- KATHERYN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ T/C/C KATHERYN SÁNCHEZ, quien no posee segundo nombre, mayor de edad, ama de casa, residente de Metheuen, estado de Massachusetts y casada con Mario Eleazar Peralta Jacinto, un dos punto treinta y ocho por ciento (2.38%) de la participación del causante en la propiedad, equivalente a un uno punto diecinueve por ciento (1.19%) del total de la propiedad;
- IVETTE SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, quien no posee segundo nombre, mayor de edad, mayor de edad soltera, empleada y residente de Andover en el estado de Massachusetts, un dos punto treinta y ocho por ciento (2.38%) de la participación del causante en la propiedad, equivalente a un uno punto diecinueve por ciento (1.19%) del total de la propiedad;
- DESTINY MARIE SÁNCHEZ T/C/C DESTINY SÁNCHEZ quien, por costumbre en su país no usa segundo apellido, mayor de edad, empleada, soltera y residente de North Andover, en el estado de Massachusetts, un cero punto setenta y nueve por ciento (0.79%) de la participación del causante en la propiedad, equivalente a un cero punto treinta y nueve cinco por ciento (0.395%) del total de la propiedad;

Sánchez v. Sánchez, SJ2025CV01988
Sentencia
Página 10

- KATHLEEN MARÍA SÁNCHEZ T/C/C KATHLEEN SÁNCHEZ, mayor de edad, soltera, residente de Lowell, en el estado de Massachusetts y empleada, un cero punto setenta y nueve por ciento (0.79%) de la participación del causante en la propiedad, equivalente a un cero punto treinta y nueve cinco por ciento (0.395%) del total de la propiedad; y
- EXEL LUIS SÁNCHEZ TORRES T/C/C EXEL SÁNCHEZ, el demandado, mayor de edad, soltero, residente de Pompano Beach, en el estado de Florida y empleado, un cero punto setenta y nueve por ciento (0.79%) de la participación del causante en la propiedad, equivalente a un cero punto treinta y nueve cinco por ciento (0.395%) del total de la propiedad;

II. El Tribunal ordena, además, que los demandantes quedan completamente facultados para vender, liquidar, enajenar o disponer de la propiedad objeto de este caso, sin la comparecencia o autorización del demandado provisto que, en el caso de que la porción del precio de venta neto de la propiedad¹ exceda el adeudo del demandado a los demandantes por costas y honorarios relacionados con este caso e imputables a él, el cual suma \$8,102.66, entonces el Tribunal debe autorizar la venta del inmueble. Es decir, si el 0.395% del precio de venta neto de la propiedad fuese mayor a \$8,102.66 entonces los demandantes deberán solicitar autorización judicial para proceder con la venta del inmueble y se consignará el exceso en la división de cuentas. Dicho de otra manera, solo si el precio de venta neto de la propiedad excediese de \$2,051,036.33 se requeriría la comparecencia del demandado y la autorización del Tribunal.

III. En fin, en caso de que la participación correspondiente al demandado de .395% del precio de venta neto de la propiedad no exceda \$8,102.66, los demandantes podrán vender la propiedad sin que sea necesaria la comparecencia del demandado. Asimismo, en ese caso, el precio de venta neto del cincuenta por ciento (50%) de la participación del causante se distribuirá entre los demandantes a tono con los porcentos que se enumeran a continuación, distribuyéndose el restante cincuenta por ciento 50% en partes iguales a los cuatro tenedores del mismo; a saber, Brunilda Sánchez Santiago t/c/c Brunilda Suárez, Gladys Sánchez Santiago, Moisés Sánchez Santiago e Ileana Sánchez Santiago t/c/c Ileana Sánchez, quienes adquirieron en virtud de la Resolución sobre Declaratoria de Herederos de la causante Carmen Gladys Santiago Mendoza t/c/c Carmen G. Santiago, dictada en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, en el Caso Civil número DJV2014-1509, el 25 de septiembre de 2014.

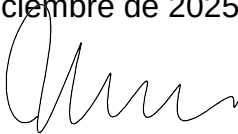
¹ Definido como el precio de venta bruto menos los gastos de venta, incluyendo comisión del corredor de bienes raíces que los demandantes decidan contratar, gastos de cierre aplicables a los vendedores y otros.

Sánchez v. Sánchez, SJ2025CV01988
Sentencia
Página 11

	% en Caudal Pre Adjudicacion	Adjudicacion de % de Ddo.	Participacion final en Caudal
Héctor Javier Sánchez Del Valle	2.38%	0.019%	2.400%
Annette Sánchez	2.38%	0.019%	2.400%
Kathryn Sánchez Reyes	2.38%	0.019%	2.400%
Katheryn Sánchez Rodríguez	2.38%	0.019%	2.400%
Ivette Sánchez Rodríguez	2.38%	0.019%	2.400%
Destiny Marie Sánchez	0.79%	0.006%	0.800%
Kathleen María Sánchez	0.79%	0.006%	0.800%
Exel Luis Sánchez Torres	0.79%	-0.79%	0.000%
Claribel Sánchez Medina	16.03%	0.128%	16.160%
Moisés Sánchez Santiago	16.03%	0.128%	16.160%
Ileana Sánchez Santiago	16.03%	0.128%	16.160%
Brunilda Sánchez Santiago	16.03%	0.128%	16.160%
Gladys Sánchez Santiago	16.03%	0.128%	16.160%
Ileana Muhlac Sánchez	5.56%	0.044%	5.600%
	100.00%	0.00%	100.00%

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de diciembre de 2025.


F/IRIS L. CANCIO GONZALEZ
JUEZA SUPERIOR

